

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Peticionario v. ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL. Peticionada	CASO NÚM.: SJ2026CV00754 SALA: 904 SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
--	--

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A *MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN*
Y EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

Comparece el **Municipio Autónomo de San Juan**, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

i. INTRODUCCIÓN

1. El 30 de enero de 2026, el Municipio presentó la *Petición* de epígrafe, SUMAC #1.
2. Que luego de varios trámites procesales el caso tiene señalada la vista en su fondo este próximo 16 de marzo de 2026, a las 2:00 p.m. en la Sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
3. Así las cosas, el pasado 6 de marzo de 2026, el copeticionado Daniel Gómez (en adelante “copeticionado Gómez”) presentó una *Moción de Desestimación* (SUMAC Núm. 21) y en esa misma fecha este Honorable Tribunal nos ordenó a replicar a la misma (SUMAC Núm. 22).
4. En cabal y oportuno cumplimiento mediante el presente escrito, nos oponemos a la solicitud de desestimación presentada por las razones que detallaremos a continuación y cumplimos con lo ordenado por este Honorable Tribunal. Nos explicamos:

ii. LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN DISTORCIONA EL EFECTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

5. En la *Moción de Desestimación* presentada en esencia solicita la desestimación del

presente caso alegando, esencialmente, que la controversia ya fue objeto de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”). Dicho planteamiento es erróneo, carece de mérito e intenta inducir a error a este Honorable Tribunal.

6. De una lectura de la propia resolución administrativa demuestra que **la División de Revisiones nunca adjudicó los méritos de la controversia**, sino que desestimó la solicitud de revisión administrativa presentada por el Municipio exclusivamente por un fundamento procesal relacionado con el perfeccionamiento del recurso. (énfasis nuestro)

7. Nótese que el Municipio presentó una *Solicitud de Revisión Administrativa* ante la División de Revisiones Administrativas de OGPe ¹para impugnar los permisos de construcción consolidados emitidos por el Profesional Autorizado. Dicho recurso fue **acogido por la División de Revisiones** y se señaló vista administrativa para el 30 de diciembre de 2025. En esa fecha, se celebró la vista administrativa con comparecencia de todas las partes y antes de presentar prueba, testimonio o entrar a la vista en su fondo, fue la propia representación legal del copeticionado Gómez que alegó la falta de jurisdicción porque al presentarse la solicitud no se incluyó el permiso de construcción que se impugnaba. Como consecuencia de ello, la División concluyó que el recurso **no se había perfeccionado adecuadamente al no acompañarse copia de la determinación impugnada**, conforme al **Reglamento Conjunto**. (énfasis nuestro)

8. Por tal razón, la División determinó que **carecía de jurisdicción para revisar el recurso administrativo debido a un alegado defecto procesal**. Por lo que es de suma importancia destacar que la División de Revisiones Administrativas de OGPe **no evaluó ni resolvió los méritos de la controversia**, ni confirmó ni revocó los permisos emitidos por el Profesional Autorizado. Por tanto, en consecuencia, **no existe cosa juzgada administrativa ni adjudicación sustantiva que impida a este Honorable Tribunal atender la legalidad del permiso impugnado**. (énfasis nuestro)

9. A consecuencia de lo anterior, el copeticionado Gómez fundamenta su solicitud de desestimación en la premisa errónea de que la controversia ya fue resuelta administrativamente. Esto es claramente incorrecto y de una lectura de la Resolución se desprende que la **División de Revisiones Administrativas de OGPe nunca adjudicó los méritos del permiso impugnado**. La

¹ Dicha presentación se realiza a través del Single Business Portal (SBP) con referencia específica al permiso emitido por el Profesional Autorizado.

Resolución expresamente determinó que el recurso **no se perfeccionó** por un defecto procesal; y que por tanto la División **carecía de jurisdicción para revisarlo**.

10. Consecuentemente, no existe adjudicación sustantiva, no existe cosa juzgada administrativa, y no existe determinación final sobre la legalidad del permiso. En teoría, lo que pretende el copeticionado Gómez es convertir una **desestimación procesal en una absolución sustantiva**, lo cual carece de base jurídica.

iii. LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA

11. El Art. 421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1793, dispone lo siguiente:

El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción o un procedimiento especial ante un tribunal o juez de Puerto Rico o de los Estados Unidos con jurisdicción para pronunciar sentencia o decreto es como sigue:

(1) En caso de una sentencia o decreto contra una cosa específica, o con respecto a la prueba de un testamento o la administración de los bienes de un finado, o con referencia a la condición o relación personal, política o legal de determinada persona, la sentencia o decreto será concluyente en cuanto al título a la cosa, o el testamento, administración o condición o relación de la persona.

(2) En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción o del procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título y en el mismo carácter, siempre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse substanciendo la acción o procedimiento.

12. El tratadista español Manresa define la doctrina de cosa juzgada como “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Ed. Reus, T. VIII, Vol. II, 6ta Ed., Madrid, España, 1967, pág. 278. En ese sentido, **el efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”**. *Méndez v. Fundación*, 165 DPR 253 (2005), citando a *Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz*, 130 DPR 730 (1992); *Pagán Hernández v. UPR*, 107 DPR 720 (1978); *Mercado Riera v. Mercado Riera*, 100 DPR 940 (1972). (Énfasis suplido)

13. Así, para que sea aplicable esta doctrina a un segundo pleito, se deben cumplir los siguientes requisitos: **(1) una sentencia final en sus méritos en una acción previa; (2) que las partes en los dos pleitos sean las mismas y litiguen en la misma calidad; y, (3) que las causas de acción en ambos casos sean iguales.** *S.L.G. Szendrey–Ramos v. Consejo de Titulares*, 184 DPR 133 (2011); *Acevedo v. Western Digital Caribe*, 140 DPR 452 (1996). (énfasis nuestro)

14. Por tanto, la doctrina de cosa juzgada requiere, entre otros elementos, que exista una **sentencia final en los méritos**. Como hemos ya expresado y según surge de la propia Resolución emitida por la División de Revisiones Administrativa de OGPe, en el presente caso, se determinó expresamente que el recurso administrativo **no se entendía radicado para ningún efecto legal**, por lo que el foro administrativo **nunca adquirió jurisdicción para atender la controversia**. (énfasis nuestro)

15. Por tanto, se derrota desde el primer momento el primer requisito para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Por consiguiente, **no hubo adjudicación de los méritos del permiso**; no existe determinación administrativa final sobre la legalidad del mismo; y no puede aplicarse la doctrina de cosa juzgada ni mucho menos el impedimento colateral. Por el contrario, en ausencia de una determinación administrativa sustantiva sobre los méritos del caso, **este Tribunal es el primer foro con autoridad para examinar la legalidad del permiso impugnado que fue expedido por un Profesional Autorizado, figura que fue creada por la Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, según enmendada**. (énfasis nuestro)

16. Reiteramos que la Resolución emitida por OGPe establece lo siguiente:

“En virtud de lo anterior, esta División concluye que la Solicitud de Revisión Administrativa Núm. 2025 651518-SDR-303217 presentada por el Municipio Autónomo de San Juan **no cumplió con los requisitos esenciales de perfeccionamiento establecidos en la Sección 11.1.2 del Reglamento Conjunto y, por ende, no se entendió radicada para ningún efecto legal. Al no haberse perfeccionado el recurso conforme al Reglamento Conjunto, la División de Revisiones Administrativas carece de jurisdicción para revisar la actuación del Profesional Autorizado en la expedición de los permisos consolidados Núm. 2025-614031 PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845.**” (énfasis suplido) (Véase página 8 de la Resolución)

17. Por tanto, la Solicitud de Revisión Administrativa presentada por el Municipio “no se entendió radicada para ningún efecto legal”. Por lo que difícilmente puede existir una expresión más clara de que el recurso careció de efecto legal alguno, por lo que en esencia la misma no se radicó y no existió. En su consecuencia no puede hablarse de ataque colateral cuando el propio foro administrativo determinó que carecía de jurisdicción y que el recurso no se entendía radicado

para ningún efecto legal.

iv. LA ALEGADA FALTA DE JURISDICCIÓN DE ESTE TRIBUNAL Y EL ALEGADO “FORUM SHOPPING”

18. Por otro lado, no podemos ignorar ni pasar por desapercibido la alegación del copeticionado Gómez de que el Municipio incurrió en “*forum shopping*”; toda vez que el mismo una vez más carece de fundamento fáctico y jurídico.

19. La doctrina de *forum shopping* “es la práctica de elegir la jurisdicción o el tribunal que según la apreciación del demandante resolvería una reclamación o controversia de la manera más favorable”. Rodríguez Sainz v. LG Cabanillas, 177 DPR 1 (2009). Algunas de las razones por las cuales podría incurrirse en tal conducta lo son la búsqueda de un foro percibido como más benigno a cierto tipo de reclamación o parte; costos más bajos en la litigación; derecho sustantivo o procesal percibido como más favorable o conveniente, entre otros. Véase, C.A. Whytock, The Evolving Forum Shopping System, 96 Cornell L. Rev. 481 (2011); E.T. Tracz, Forum Shopping: Defensive Abuse of the Intrastate Forum Non Conveniens Doctrine, 59 S. Tex L. Rev. 421, 430-434 (2018); (Note), Forum Shopping Reconsidered, 103 Harv. L. Rev. 1677.

20. Como vemos, esto no aplica al caso de epígrafe. Primero, la División de Revisiones Administrativas de la OGPe determinó expresamente que **carecía de jurisdicción para atender el recurso administrativo**, al concluir que el mismo no se perfeccionó conforme a los requisitos del Reglamento Conjunto. En consecuencia, **la controversia nunca fue adjudicada en los méritos por el foro administrativo**.

21. Segundo, la doctrina de *forum shopping* presupone la existencia de foros con jurisdicción concurrente. Sin embargo, en este caso el propio foro administrativo determinó que no tenía jurisdicción para revisar el asunto. Por definición jurídica, no puede alegarse *forum shopping* cuando uno de los foros carece de jurisdicción para atender la controversia. Alegar que el Municipio incurrió en *forum shopping* por acudir ante este Honorable Tribunal luego de que el foro administrativo se declaró sin jurisdicción por un asunto procesal y sin haber entrado en los méritos del caso equivaldría a sostener que una parte queda **sin ningún foro disponible para cuestionar la legalidad de un permiso**, resultado incompatible con los principios básicos de acceso a la justicia y debido proceso de ley.

22. Por tanto, la alegación de *forum shopping* no es más que un intento de desviar la atención de las controversias sustanciales planteadas por el Municipio sobre la legalidad del permiso impugnado, y debe ser rechazada de plano por este Honorable Tribunal.

23. **Reiteramos que la acción presentada por el Municipio no constituye una revisión administrativa del permiso emitido por el Profesional Autorizado, sino una acción judicial independiente de naturaleza interdictal autorizada por la Ley 161-2009. Mediante la cual se solicita precisamente la revocación del permiso impugnado.** (Énfasis nuestro)

24. La Ley 161-2009, 23 L.P.R.A § 9011, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone en su artículo 14.1, 23 L.P.R.A.

§ 9024, lo siguiente:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;** 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes,** o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querrela administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querrela y cualquier actuación que llevara a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Subrayado y énfasis nuestro)

25. Por tanto, reiteramos que lo único que busca el Municipio es velar por el fiel cumplimiento de los permisos y velar que los Profesionales Autorizados expidan permisos dentro de sus poderes delegados. Por lo que entendemos que una interpretación restrictiva sería incompatible con el propósito de la Ley 161-2009 interpretar que se prohíba la presentación de un recurso extraordinario bajo la Ley 161-2009 y su Artículo 14.1, cuando el permiso se ha obtenido usando información falsa o engañosa.

v. LEY DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE SURGE DEL SINGLE BUSINESS PORTAL (SBP)

26. Por otro lado, el copeticionado Gómez argumenta que del expediente en el Single Business Portal (SBP) surge que se realizó bajo la Ley de Certificaciones y que fue el Ing. Carlos

Oquendo quien certificó que el proyecto cumple con el Reglamento Conjunto y con todos los demás requisitos para el permiso solicitado. Sin embargo, el Municipio está preparado para demostrar mediante la prueba correspondiente que no se cumplieron con los requisitos establecidos y que el PA copeticionado Gómez, ignoró algo tan fundamental y básico como que la propiedad ubica en una Zona de Interés Turístico (ZIT), por lo que cualquier variación a los requisitos y/o parámetros merecían la celebración de vistas públicas. Situación que claramente no ocurrió en este caso, aun cuando de la prueba que se desfilara en la vista en su fondo surgirá que en efecto existen más de una variación a los parámetros que tenían como consecuencia que el copeticionado Gómez se viera impedido de expedir el permiso, ya que tenían que celebrar vistas públicas.

27. En adición a ello, debemos aclarar que quien carga los documentos a SBP es el copeticionado Gómez. Sin embargo, arguye el copeticionado Gómez que no comparte oficina con el Ing. Oquendo, ello a pesar de que del propio SBP ambos aparecen con la misma dirección de 1055 Marginal Kennedy Edificio ILA Oficina 701- A. **Véase Anejo Núm. 1 – Dirección que aparece en SBP.**

28. La evidencia documental que se presenta en este escrito, así como en la Petición ante la consideración de este Honorable Tribunal demuestra irregularidades significativas en el trámite del permiso en el SBP, tales como que:

- el proyectista e inspector de obra **Carlos Oquendo** figura con dirección profesional en **1055 Marginal Kennedy Edificio ILA Oficina 701-A, San Juan.**
- el **Profesional Autorizado Daniel Gómez Marrero** aparece asociado a la misma dirección profesional en el expediente del trámite.

29. Este hecho levanta serios cuestionamientos sobre la independencia profesional requerida por la **Ley de Certificaciones de Planos y Permisos** y el **Reglamento Conjunto**, los cuales exigen que las certificaciones profesionales se emitan de manera independiente y objetiva. Reiteramos que cuando las certificaciones provienen de profesionales que operan desde la misma estructura profesional o dirección, se afecta la confiabilidad del sistema de certificaciones. En su consecuencia, el sistema de certificaciones establecido por la Ley 161-2009 descansa en la independencia profesional del Profesional Autorizado y en la veracidad de las certificaciones emitidas conforme al Reglamento Conjunto. Cuando el propio expediente en SBP que fue tramitado por el copeticionado Gómez levanta dudas razonables sobre esa independencia o sobre el cumplimiento reglamentario del proyecto certificado, procede que el tribunal examine la

legalidad del permiso en los méritos.

30. Asimismo, arguye el copeticionado Gómez que el permiso con el número de trámite **2025-614031-PCOC-312493**, solo contempla dos (2) plantas. Sin embargo, es importante destacar que este permiso NO CONTEMPLA la construcción de la terraza en el tercer nivel y los planos que en su momento fueron cargados a SBP por el copeticionado Gómez NO INCLUYEN la terraza. **Véase Anejo Núm. 2 - Planos.**

31. Sin embargo, se ignora que cuando el PA Gómez crea el trámite **2025-614031-PCOC-318845**, para enmendar el permiso 2025-614031-PCOC-312493; el PA Gómez sube un nuevo memorial explicativo certificado por el Proyectista, donde claramente solicita incluir la construcción de una terraza abierta con barandas en el techo de la propiedad y una escalera de metal para acceso al techo de la vivienda. **Véase Anejo Núm. 3 - Memorial Explicativo.**

32. Nótese que dicho Memorial Explicativo claramente surge información la querella presentada por el vecino y aun así el copeticionado Gómez no acudió al Municipio a solicitar una recomendación, según es requerido.

33. De igual forma, se ignora los propios planos que cargó al SBP el copeticionado Gómez claramente detallan un tercer piso para una terraza. **Véase Anejo Núm. 4 – Planos Enmienda.**

34. En adición a todo lo antes expresado de dichos documentos claramente surge que el proyecto de construcción para el cual el copeticionado Gómez expidió un permiso de construcción no es simplemente remodelación de una residencia. Convertir el techo en una terraza accesible implica que se está creando un área utilizable, se está cambiando el uso del techo y se añade circulación permanente (escalera) encima de una marquesina con las implicaciones que ello conlleva.

35. Dicho proceder lo que evidencia es que no se evaluó adecuadamente el impacto reglamentario de la terraza y que mediante una enmienda el copeticionado Gómez permitió una modificación que podría alterar los parámetros de zonificación RT-3. Lo que claramente pudiera ser un alcance indebido de la enmienda, pero al no realizarse el correspondiente análisis no se poseen los elementos de juicio para determinarlo.

36. Por lo que aludir que siempre han sido dos (2) plantas sin mas e ignorando los propios documentos que el copeticionado Gómez cargo al SBP, resultan en una preocupación aun mayor sobre el análisis y proceder para la expedición del permiso de construcción ante la

consideración de este Honorable Tribunal.

vi. HONORARIOS DE ABOGADO

37. Ante la solicitud de honorarios de abogado realizada por el copeticionado Gómez, nos resta solicitar que se declare sin lugar; toda vez que no existe fundamento legal alguno para la concesión de los mismos.

38. Por el contrario, muy respetuosamente consideramos que la temeridad, la narración acomodaticia de los hechos en abstracción de los mismos, y aplicándole el derecho correctamente se fundamenta que se le concedan honorarios a la parte aquí compareciente. Conforme a ello, mediante la presente muy respetuosamente solicitamos que se le ordene a dicho copeticionado Gómez al pago de una suma considerable de honorarios de abogado por haber radicado la solicitud de desestimación desvirtuando la realidad e intentando inducir a error a este Honorable Tribunal, situación que precisó a la parte aquí compareciente a presentar este escrito. Ello cuando claramente de una lectura de la Resolución emitida por OGPe no surge ninguna de las determinaciones alegadas por el copeticionado Gómez, su argumentación carece de fundamento legal que de alguna manera impida que el Municipio haya presentado un recurso extraordinario conforme lo establece la Ley 161-2009 ante este Honorable Tribunal **para una acción judicial independiente dirigida a paralizar y/o declarar ilegal un permiso.**

39. A consecuencia de todo lo antes detallado, resaltamos que este Tribunal posee jurisdicción independiente.

vii. CONCLUSIÓN

40. Este Tribunal no debe perder de vista que el sistema de permisos basado en certificaciones profesionales constituye una **delegación extraordinaria de funciones públicas** a profesionales privados. Dicho sistema sólo puede sostenerse si existe absoluta transparencia, independencia y rigor técnico en las certificaciones emitidas.

41. Cuando el expediente administrativo revela circunstancias que razonablemente cuestionan esa independencia —como ocurre aquí— el interés público exige que el permiso sea examinado judicialmente en sus méritos. Pretender que una controversia de esta naturaleza se resuelva mediante una desestimación temprana equivaldría a blindar de escrutinio judicial un permiso cuya validez está siendo seriamente cuestionada por el propio expediente administrativo y la evidencia documental presentada por el Municipio.

42. De igual forma, es importante resaltar que según surge de los documentos que figuran como anejos de la Petición presentada, la Oficina de Permisos del Municipio emitió varias órdenes de paralización ante los cuestionamientos por estar realizando obras sin los correspondientes permisos y/o disconforme a los permisos. Sin embargo, ninguno de los peticionados las detuvo, lo que demuestra un abierto desafío a la autoridad del Municipio y lo que plantea serias interrogantes sobre la supervisión ejercida por el Ing. Carlos Oquendo (compañero de Oficina del copeticionado Gómez, según surge del propio SBP), en su rol como Inspector de Obras de Construcción (IOC).

43. Aun si este Honorable Tribunal aceptara —solo para fines argumentativos— la teoría de los demandados sobre el trámite administrativo previo, la desestimación seguiría siendo improcedente cuando se alegan actuaciones **ultra vires** en la expedición de un permiso bajo el régimen de certificaciones profesionales. El sistema establecido por la **Ley 161-2009** delega a los Profesionales Autorizados facultades limitadas y estrictamente reglamentadas para evaluar solicitudes de permisos mediante certificaciones técnicas. Cuando se alega que un permiso fue expedido en contravención a los requisitos reglamentarios, sin cumplir con los parámetros ministeriales aplicables o mediante certificaciones emitidas en circunstancias que levantan dudas razonables sobre su independencia profesional, el acto administrativo resultante puede constituir una actuación **ultra vires**.

44. Los actos ultra vires —esto es, aquellos realizados fuera del ámbito de autoridad legal conferida— no adquieren validez por el mero paso del tiempo ni por defectos procesales en revisiones administrativas previas. En tales circunstancias, los tribunales conservan autoridad para examinar la legalidad del acto impugnado a fin de evitar que un permiso potencialmente inválido permanezca en vigor sin escrutinio judicial.

POR TODO LO CUAL: se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo anterior y en su consecuencia declare No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada, ordenando el correspondiente pago de honorarios al Municipio; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 10 de marzo de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
 ALB Plaza, Suite 400
 16 Carretera #199

Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net